

1501983-15.2020.8.26.0533

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Lucas Borges Dias

Comarca: Santa Bárbara d'Oeste

Foro: Foro de Santa Bárbara d'Oeste

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/09/2022

... dos fatos, conhecido pela pratica de tráfico de entorpecentes, ocasião que o autor dos fatos ali transitava com seu veículo, sendo o mesmo abordado. Em busca no interior de seu carro foi encontrado 1 cigarro de maconha, que o mesmo admitiu ser de sua propriedade para seu consumo."

Por sua vez, o acusado BRUNO FERREIRA, solo policial, confessou a prática crime de uso de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Bárbara d'Oeste

Foro de Santa Bárbara d'Oeste

2ª Vara Criminal

Praça Dona Carolina, s/n, Santa Bárbara d'Oeste-SP - cep 13450-515

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501983-15.2020.8.26.0533 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501983-15.2020.8.26.0533

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3048043/2020 - 02º D.P. SANTA BARBARA DOESTE, 12044911 - 02º D.P. SANTA BARBARA DOESTE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO FERREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Lucas Borges Dias

Vistos

Capítulo I - Do relatório.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, valendo-se da prerrogativa conferida pelo art. 129, inc. I, da Constituição Federal, atribuiu a BRUNO FERREIRA (com qualificação às fls. 13/15), a conduta correspondente ao artigo 28, caput, da Lei nº. 11.343/06 c/c artigo 61, inciso II, alínea "j" do Código Penal, praticada em 23/06/2020, na modalidade consumada.

Segundo a denúncia: "no dia 23 de junho de 2020, por volta das 22h40, na Rua França, nº 35, Ferrarezi, nesta cidade e comarca, BRUNO FERREIRA, qualificado a fls. 9, trazia consigo, para consumo pessoal, uma porção de Cannabis sativa L,

popularmente conhecida por "maconha", pesando aproximadamente 0,9 gramas, conforme laudo toxicológico de fls. 27/29, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar."

Acompanham a peça acusatória documentos relativos à fase pré-processual, bem como os produzidos ao longo do processo, merecendo destaque: 1) o recebimento da denúncia (fl. 133) em 20/06/2022; 2) a defesa (fls. 130/132); 3) citação (fl. 142) e 4) a colheita de prova oral em juízo (fls. 13/15). Por fim, nenhuma diligência complementar foi ordenada, oferecendo as partes suas alegações finais.

Capítulo II - Da motivação.

Preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP, a inicial tem por base a seguinte tipificação penal: "Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trazer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas: I - advertência sobre os efeitos das drogas; II - prestação de serviços à comunidade; III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo." A série de acontecimentos exige, em regra, apuração por dois critérios: o da materialidade e o da autoria, os quais conduzirão a linha argumentativa.

2.1. Da materialidade.

A materialidade está configurada. É o que se extrai dos seguintes documentos: termo circunstanciado (fls. 13/15); boletim de ocorrência (fls. 5/914ss); auto de exibição e apreensão (fls. 10/11) e o laudo pericial de exame químico-toxicológico (fls. 31/33).

2.2. Da autoria.

A autoria de BRUNO FERREIRA também está configurada. Chego a esse arremate em razão dos motivos que aponto a seguir.

Vejamos. Em análise à denúncia (fls. 3/4), aos depoimentos (fls. 13/15), ao auto de exibição e apreensão (fls. 10/11), aos laudos periciais (fls. 31/33) e à prova oral colhida em audiência, infere-se o seguinte panorama: "o denunciado foi abordado por guardas municipais, que em busca veicular localizaram um cigarro artesanal de maconha. Interrogado, Bruno admitiu a propriedade da droga, afirmando que o entorpecente era destinado ao seu consumo."

Nesse sentido, as testemunhas de acusação GERSON PEREIRA CAMPOS, e ANTONIO ARAUJO, ambos guardas civis, nas oportunidades em que foram ouvidos, relataram que se encontravam em patrulhamento pelo local dos fatos, conhecido pela prática de tráfico de entorpecentes, ocasião que o autor dos fatos ali transitava com seu veículo, sendo o mesmo abordado. Em busca no interior de seu carro foi encontrado 1 cigarro de maconha, que o mesmo admitiu ser de sua propriedade para seu consumo." Por sua vez, o acusado BRUNO FERREIRA, solo policial, confessou a prática crime de uso de entorpecente para consumo próprio.

Como sabido, a confissão judicial do acusado, cercada de todas as prerrogativas, constitui seguro elemento de convicção, notadamente quando encontra respaldo nas demais provas dos autos, o que de fato ocorreu.

Ademais, os elementos probatórios, examinados de forma conjunta, induzem ao pleno reconhecimento do crime de uso de entorpecente para consumo próprio.

Afasto a aplicação do princípio da insignificância. Isso porque a pouca quantidade de entorpecente não torna atípica a conduta, haja vista que a criminalização decorre das propriedades psicóticas da droga, do risco social e para a saúde pública que representa, e não propriamente em razão dos efeitos que seriam produzidos em cada caso concreto (STF, RT 651/372, RTJ122/186, 119/453, 119/874; STJ, JSTJ 16/202; TJSP, RJTJSP 133/294, 107/445, 105/447, 104/459; RT676/286, 615/275, 613/316, 601/305, 569/306).

No mesmo norte, ainda, não há que se falar em descriminalização do crime de porte de entorpecentes para consumo pessoal, consoante reiterado entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, do qual destaco:

"APELAÇÃO. USO de ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO "PERRELATIONEM". POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO INDICAM APRÁTICA DO CRIME de USO de ENTORPECENTES. NÃO HOUVE DESCRIMINALIZAÇÃO DA CONDUTA

DO ART. 28, "CAPUT", DA LEI N. 11.343/06. INCABÍVEL O RECONHECIMENTO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO ESCORREITO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. (...) 3. Não há que se falar em descriminalização da conduta de posse de substância entorpecente, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública, que é direito difuso por excelência e que se sobrepõe à liberdade individual daquele que consome substâncias entorpecentes, vale dizer, sem ferir o direito à intimidade, previsto no art. 5º, X, da CF. Inteligência da Doutrina e da Jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo. Por sinal, em que pese o Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário n. 635.659/SP, ter se manifestado pela existência de Repercussão Geral, a tese da constitucionalidade do art. 28, da Lei n. 11.343/06, ainda não foi dirimida, devendo prevalecer o entendimento consolidado no âmbito deste tribunal de Justiça até o julgamento final da matéria pelo Pretório Excelso, no sentido da constitucionalidade do crime de uso de substância entorpecente." (Apelação Criminal 023602-49.2011.8.26.0482, julgada em 26/11/2015) (grifos acrescidos). Pelos argumentos acima entendo que não é caso de se reconhecer a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/2006.

Assim, ultimada a instrução do feito, tenho que as provas revelam-se impregnadas de elementos positivos de credibilidade suficientes para dar base à decisão condenatória.

Passo à dosimetria da pena.

Considerando, de um lado, a reincidência do réu, e sua confissão, de outro, aplico a pena de advertência sobre os efeitos nocivos das drogas.

Capítulo III - Do dispositivo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia oferecida e CONDENO o réu BRUNO FERREIRA (com qualificação às fls. 13/15), à pena de advertência sobre os efeitos nocivos das drogas, como incurso no artigo 28, caput, da Lei 11.343/06. Transitada em julgado, tome a Serventia as seguintes providências: 1) Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do Art. 15, inc. III, da Constituição Federal; 2) Promovam-se as anotações de estilo; 3) Expeçam-se as comunicações necessárias.

Determino a destruição do entorpecente, caso ainda não realizada.

Publicada em audiência, saem as partes intimadas.

Santa Bárbara d'Oeste, 20 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA